# SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**RECURSO ESPECIAL Nº 2286390 - SP (2026/0316886-0)**

| | | |
|---|---|---|
| **RELATOR** | **:** | **MINISTRO ROGERIO SCHIETTI** |
| RECORRENTE | : | RODOLFO OLIVEIRA DA SILVA |
| ADVOGADO | : | JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447 |
| RECORRIDO | : | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO |

**DECISÃO**

**RODOLFO OLIVEIRA DA SILVA** interpõe recurso especial, com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão prolatado pelo **Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo** no Agravo em Execução Penal n. 0004205-16.2026.8.26.0502.

Nas razões recursais, o recorrente alega violação do art. 41, X, da Lei de Execução Penal – LEP, ao argumento de que o acórdão recorrido, ao restringir a visita de sua companheira com base exclusivamente na condição de pessoa em cumprimento de pena restritiva de direitos, contraria a tese firmada no Tema Repetitivo 1.274 desta Corte Superior, que veda a restrição genérica desse direito.

Aponta, ainda, dissídio jurisprudencial em relação ao acórdão paradigma do referido tema repetitivo. Requer o provimento do recurso especial para cassar o acórdão recorrido e autorizar a visitação com contato direto (fls. 103-114).

Apresentadas as contrarrazões (fls. 119-124), o recurso especial foi admitido na origem (fls. 126-127).

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do recurso especial (fls. 136-141).

**Decido.**

**Edição nº 459 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 13 de outubro de 2026 Publicação: quarta-feira, 14 de outubro de 2026**
**Documento eletrônico VDA60667158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/10/2026 21:59:12**
**Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2026. Código de Controle do Documento: a2c0aa36-faef-4b26-9603-03985dce821d**

**I. Admissibilidade**

O recurso especial suplanta o juízo de prelibação quanto à hipótese de cabimento, haja vista a ocorrência do necessário prequestionamento, além de estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade, interesse, inexistência de fato impeditivo, tempestividade e regularidade formal), razão pela qual avanço na análise de mérito da controvérsia.

**II. Restrição ao direito de visita fundada exclusivamente na condição de apenado do visitante**

O art. 41, X, da Lei de Execução Penal – LEP assegura à pessoa presa o direito de receber visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. Tal garantia, contudo, não possui caráter absoluto e pode ser restringida ou suspensa mediante ato motivado do diretor do estabelecimento, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo.

A jurisprudência desta Corte Superior distingue, com precisão, duas situações: de um lado, a restrição amparada em elemento concreto e individualizado, relacionado à pessoa do visitante ou às circunstâncias específicas do caso; de outro, a restrição fundada, de forma genérica e abstrata, na mera condição jurídica do visitante, seja ela a de apenado, indiciado ou réu em processo criminal.

Somente a primeira hipótese legitima o afastamento do direito de visita. A Terceira Seção deste Tribunal, ao julgar recurso especial representativo de controvérsia sobre o tema, ficou o **Tema n. 1.274** que foi expresso nesse sentido:

> RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. DIREITO DE VISITAÇÃO. REALIZAÇÃO DA FINALIDADE DA PENA. VISITANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO OU EM LIVRAMENTO CONDICIONAL. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS, DEVIDAMENTE MOTIVADA NO CASO CONCRETO, VEDADA A PROIBIÇÃO GENÉRICA. PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DA TESE JURÍDICA.
> [...]

> 8. Conclui-se, assim, que é admissível o recebimento de visitas, pela pessoa presa, de quem está cumprindo pena em regime aberto ou em gozo de livramento condicional. A restrição a tal direito poderá ocorrer de forma excepcional, quando determinada pelo juízo da execução penal, mediante decisão devidamente fundamentada em circunstâncias do caso concreto que guardem relação com a limitação, quando esta se revelar adequada, necessária e proporcional. **Diante de tal quadro, não se considera devidamente fundamentada decisão que restringe a visitação por pessoa cumprindo pena em regime aberto ou em gozo de livramento condicional quando baseada, de forma genérica, em tais circunstâncias**.
> Tese firmada: **O fato de o visitante cumprir pena privativa de liberdade em regime aberto ou em livramento condicional não impede, por si só, o direito à visita em estabelecimento prisional**.
> (**REsp n. 2.119.556/DF**, relator Ministro **Otávio de Almeida Toledo** – Desembargador convocado do TJSP, 3ª S., DJEN de 20/2/2025, destaquei.)

No mesmo sentido, esta Corte já reconheceu a ilegalidade de ato administrativo que impõe vedação ampla e genérica ao direito de visita, por invasão de competência reservada à lei federal:

> PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 41, X, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAS. NEGATIVA. CARÁTER ABSOLUTO. RESTRIÇÃO AO INGRESSO NO ROL DE VISITANTES DO PRESO DE FORMA AMPLA E GENÉRICA. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
> [...]
> 4. Presente a plausibilidade nos argumentos trazidos pelo recorrente, porquanto **não cabe à autoridade prisional, em matéria que não diz respeito ao poder disciplinar, a limitação contida no item 9, que prevê a vedação à visitação de pessoas que respondam a processos criminais, de forma ampla e genérica, dirigida a todos os encarcerados, sem correlação com a situação individual e concreta de cada apenado, em flagrante violação ao art. 41, X, da LEP, ante a exigência de prévia autorização judicial para o exercício de direito reconhecido na Lei de Execução Penal**.
> 5. A administração disciplinar típica da competência da autoridade prisional diz respeito, por exemplo, ao número máximo de pessoas que podem efetuar visitas por vez (o que se justifica plenamente diante da capacidade física do presídio de acomodar um certo número de pessoas com um mínimo de conforto e segurança), à organização dos cadastros para controle dos que têm acesso ao estabelecimento prisional, os documentos, comprovantes e trâmites

> administrativos que lhes são exigidos, necessidade (ou não) de revista prévia do visitante, dia, local e duração das visitas, restrição de transporte de bens para o presídio, zelo pela ordem e atenção a regras durante o período de visita etc.
> 6. **Ao restringir o ingresso no rol de visitantes do preso de forma ampla e genérica, a Portaria desborda de sua competência e, sem nenhuma justificativa razoável para tanto, impõe limitação não constante no art. 41, X, da Lei de Execução Penal** (Lei n. 7.210/1984).
> 7. Agravo regimental desprovido.
> (**AgRg no REsp n. 1.953.398/GO**, relator Ministro **Reynaldo Soares da Fonseca**, 5ª T., DJe de 30/10/2023, destaquei.)

A *contrario sensu*, a jurisprudência somente reputa idônea a restrição quando amparada em elemento concreto, individualizado e relacionado à pessoa do visitante, como se observa no precedente a seguir, no qual a restrição foi mantida em razão de a companheira do preso responder a processo específico por tráfico de drogas:

> PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPANHEIRA DE PRESO QUE RESPONDE A PROCESSO POR TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE VISITA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. AGRAVO DESPROVIDO.
> 1. "**O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos**" [...].
> 2. Agravo regimental desprovido.
> (**AgRg no AREsp n. 1.539.902/PB**, relator Ministro **Joel Ilan Paciornik**, 5ª T., DJe de 30/9/2019, destaquei.)

Da leitura conjugada desses precedentes, extrai-se que a restrição ao direito de visita, fundada unicamente na circunstância de o visitante também estar submetido a sanção penal, sem nenhum elemento concreto e individualizado que a justifique, não atende à exceção prevista no **Tema Repetitivo 1.274** nem se equipara à hipótese excepcional versada no AgRg no AREsp n. 1.539.902/PB, e caracteriza, ao contrário, a proibição genérica expressamente vedada por esta Corte Superior.

## III. O caso dos autos

**Edição nº 459 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 13 de outubro de 2026 Publicação: quarta-feira, 14 de outubro de 2026**
**Documento eletrônico VDA60667158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/10/2026 21:59:12**
**Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2026. Código de Controle do Documento: a2c0aa36-faef-4b26-9603-03985dce821d**

O cerne da controvérsia reside em saber se a restrição da visita da companheira do recorrente à modalidade sem contato direto, fundada na circunstância de ela também cumprir pena, atende à exceção prevista no Tema Repetitivo 1.274 desta Corte Superior.

O juízo da execução penal manteve a decisão administrativa que restringiu a visitação à modalidade sem contato direto, sob o fundamento de que a companheira do recorrente, apenada em outro processo e condenada por tráfico de drogas, representaria risco potencial à segurança do estabelecimento.

A decisão foi proferida com os seguintes argumentos (fls. 11-12, destaques no original):

> **Vistos.**
> A requerente **BEATRIZ PEREIRA DA SILVA** solicita autorização para visitar **RODOLFO OLIVEIRA DA SILVA.**
> O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido.
> DECIDO.
> Não se nega que o apenado tem o direito de receber visitas, como garante o inciso X, artigo 41, da Lei de Execuções Penais. No entanto, este direito não é absoluto nem ilimitado, podendo sofrer restrições mediante ato motivado do diretor do estabelecimento, conforme descrito no artigo 41, parágrafo único, da LEP.
> Em que pese a requerente cumpra pena restritivas de direito, nos autos 0001266-07.2024.8.26.0123, remanesce restrições ao direito de liberdade inerentes à condição de apenada.
> Observo, ainda, que a requerente foi condenada no delito de tráfico de drogas, fato que a unidade prisional indica como potencial risco à segurança do estabelecimento.
> Destaco, ainda, que conforme artigo 104, da Resolução SAP 144/2010, cabe ao diretor da unidade prisional se manifestar sobre a conveniência ou não da inclusão da solicitante no rol de visitas.
> Por fim, considerando que a decisão administrativa objeto do pedido de providência foi proporcional e coerente à preservação da disciplina da unidade prisional, não seria razoável este juízo decidir de maneira diversa.
> Por fim, merece ser destacado que a requerente não está impedida em absoluto de visitar o apenado, isso porque a direção da unidade já autorizou a realização das visitas em parlatório.
> **Posto isso, mantenho a decisão administrativa e deixo de autorizar a visita nos moldes requeridos, autorizando somente em parlatório**.
> [...]

O Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau, sob o entendimento de que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não afastaria a incidência do regime especial de visitação previsto no art. 99, § 2º, da Resolução SAP n. 144/2010.

O acórdão recorrido foi assim ementado (fl. 91):

> Agravo em execução penal - Recurso da Defesa – Direito de visita – Pleito de autorização para visitação, com contato direto, da companheira de sentenciado – Impossibilidade – Companheira em cumprimento de pena restritiva de direito – Art. 99, § 2º, da Resolução SAP nº 144/2010 – Direito de visita que não é absoluto – Preservação da ordem e segurança da vítima – Manutenção do vínculo por meio de parlatório – Decisão mantida – Recurso não provido.

Consta do voto do relator, no ponto central da fundamentação adotada para a manutenção da restrição (fl. 96):

> [...]
> Em que pese tenha sido substituída a pena privativa de liberdade, em regime aberto, imposta à companheira do agravante, por pena restritiva de direitos, tal circunstância não afasta a incidência da norma restritiva prevista no art. 99, § 2º, da Resolução SAP nº 144/2010, pois a condição de pessoa em cumprimento de pena - ainda que em modalidade alternativa ao cárcere - atrai, de igual modo, o regime especial de visitação, justamente para resguardar a segurança da unidade e preservar a disciplina interna.
> A restrição estabelecida possui natureza acautelatória e pedagógica, observada a discricionariedade técnica da autoridade penitenciária, a quem cabe zelar pela disciplina da unidade e pela segurança da vítima, dos demais presos e da própria instituição, ressaltada a possibilidade de manutenção do vínculo entre as partes por meio do parlatório.
> [...]

Verifica-se, da leitura da fundamentação transcrita, que o Tribunal de origem não apontou nenhum elemento concreto e individualizado relacionado à companheira do recorrente que justificasse a restrição da visita.

A referência à condenação por tráfico de drogas, mencionada apenas na decisão de primeiro grau, sequer foi retomada pelo acórdão recorrido como fundamento da limitação, o qual se apoiou, de modo exclusivo, na premissa de que

a mera condição de pessoa em cumprimento de pena, ainda que restritiva de direitos, atrairia, por si só, o regime especial de visitação.

Tal fundamentação é rigorosamente a que o **Tema Repetitivo 1.274** desta Corte Superior repudia: a restrição de direito com base em presunção abstrata decorrente do status jurídico do visitante, sem nenhuma investigação sobre o risco concreto que a situação individual representa à ordem e à segurança do estabelecimento.

Nessas condições, a restrição imposta pelo Tribunal de origem, por seu caráter genérico e desvinculado de elemento concreto atinente à companheira do recorrente, contraria o art. 41, X, da Lei de Execução Penal e a tese vinculante fixada no Tema Repetitivo 1.274 do STJ, e impõe-se a reforma do acórdão recorrido.

**IV. Dispositivo**

À vista do exposto, **conheço do recurso especial para lhe dar provimento**, **reconhecida** a violação do art. 41, X, da Lei de Execução Penal, a fim de **cassar** o acórdão recorrido e a decisão de primeiro grau e **determinar** ao juízo da execução penal que autorize a visitação com contato direto da companheira do recorrente, observadas as normas gerais de segurança ordinariamente aplicáveis ao estabelecimento prisional.

**Comunique-se**, **com urgência,** o inteiro teor desta decisão às instâncias ordinárias para as providências cabíveis.

Publique-se e intimem-se.

Brasília (DF), 08 de outubro de 2026.

Ministro ROGERIO SCHIETTI
Relator

**Edição nº 459 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 13 de outubro de 2026 Publicação: quarta-feira, 14 de outubro de 2026**
**Documento eletrônico VDA60667158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/10/2026 21:59:12**
**Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2026. Código de Controle do Documento: a2c0aa36-faef-4b26-9603-03985dce821d**